Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Novo Hamburgo

Rua Bayard Toledo Mércio, 66 - Bairro: Canudos - CEP: 93548011 - Fone: (51) 3553-5500 - Email: frnovohamb3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5011246-20.2022.8.21.0019/RS

AUTOR: GABRIEL RHEINHEIMER

RÉU: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

SENTENÇA

GABRIEL RHEINHEIMER ajuizou ação declaratória de direito ao acesso à saúde mediante o fornecimento de medicamentos com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor de **UNIMED SEGUROS SAUDE S/A**, ambos qualificados da inicial. Relatou, em síntese, que é usuário do plano de saúde Unimed Seguros, sendo portador da doença dermartite atópica grave, CID 10L20, com lesões acometendo mais de 80% da pele, sofrendo prurido (coceira). Referiu ter se submetido a diversos tratamentos, com hidratantes e corticoides, mas que os tratamentos não foram eficientes para melhorar seu quadro clínico. Em razão disso, foi indicada a utilização do medicamento Dupilumabe 300mg, tendo sido inicialmente prescrito uma dose de ataque de 600mg e as subsequentes de 300mg, a cada duas semanas. Asseverou que requisitou o fármaco junto a parte ré, mediante preenchimento de uma guia pelo médico dermatologista, mas que recebeu uma resposta negativa, uma vez que o "*Procedimento não atende as Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos e eventos da saúde, da ANS (Resolução Normativa regulamentada pela RN nº 465/2021, da ANS - ANEXO II DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO"*, além de que o medicamento seria genérico. Aduziu sobre o alto custo do fármaco e da ausência de recursos para efetuar a compra. Teceu considerações sobre o direito aplicado. Requereu o deferimento da tutela de urgência antecipada para determinar a parte ré a fornecer imediatamente e mensalmente o medicamento Dupilumabe 600mg, na primeira dose e, posteriormente, Dupilumabe 300mg para aplicação quinzenal, por prazo indeterminado. Pediu a inversão da inversão do ônus da prova. Postulou a procedência da demanda, para condenar a parte ré ao fornecimento do medicamento Dupilumabe 600mg na primeira dose e, posteriormente, Dupilumabe 300mg, para aplicação quinzenal. Acostou documentos.

Intimada a parte autora para que juntasse aos autos o contrato de Seguro com a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A., a guia de requisição da Unimed preenchida pelo profissional, a solicitação do remédio e o Atestado Médico explicando a importância do medicamento (evento 8, DESPADEC1), o que foi atendido no evento 11, PET1.

Recebida a inicial, indeferida a tutela de urgência antecipada, analisada a inversão do ônus da prova e determinado o encaminhamento dos autos ao DMJ (NAT-JUS/RS), a fim de que emitisse Nota Técnica, (evento 13, DESPADEC1).

Citada (evento 18, AR1), a parte ré ofereceu contestação no evento 21, CONT1. Discorreu sobre a ausência de cobertura para medicamento fora do Rol da ANS, do não atendimento a DUT 65 da ANS e do caráter taxativo do Rol da ANS. Aduziu não ser cabível a inversão do ônus da prova. Pugnou pela improcedência da demanda. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 27, OUT1).

Intimadas as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (evento 29, ATOORD1), a parte ré postulou o julgamento antecipado da lide (evento 34, PET1), enquanto a parte autora requereu a produção da prova documental, consubstanciada na juntada de um laudo/questionário, acostado no evento 44, PET1 e evento 45, PET1.

Encaminhado o feito ao DMJ e deferida a juntada dos documentos pela parte requerente, sendo determinada a intimação da parte ré (evento 47, DESPADEC1).

Sobreveio a nota técnica (evento 52, NOTATEC1).

Comunicado o julgamento do Agravo de Instrumento que determinou o fornecimento da medicação postulada (processo 5152806-56.2022.8.21.7000/TJRS, evento 45, RELVOTO1).

Nada mais postulado, vieram os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

Inicialmente, informo que procedi com o desentranhamento do documento do Evento 51, uma vez que estranho aos autos

Julgo o feito no estado em que se encontra, uma vez que as partes, devidamente intimadas, não postularam a produção de outras provas, além daquelas acostadas aos autos.

Verifica-se que as condições da ação e os pressupostos processuais encontram-se em ordem, não havendo irregularidades para serem corrigidas, tampouco nulidades a serem sanadas.

No tocante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é entendimento inclusive sumulado do STJ que é aplicável a legislação protecionista aos contratos de plano de saúde. Veja-se:

Súmula nº 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Em relação a inversão do ônus da prova, embora sejam aplicáveis as normas consumeristas, entendo que não se aplica a regra do artigo 6º, VIII, que permite a inversão do ônus da prova a favor do consumidor. Isso porque de modo que essa norma prevê uma regra de procedimento e não de julgamento, este não seria o momento apropriado para o seu deferimento, em virtude de que não haveria oportunidade para que a ré se desincumbisse do seu ônus. Nestes termos, há julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, como pode ser observado pela análise das ementas abaixo:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVESTIMENTO. VULNERABILIDADE DO ADQUIRENTE EVIDENCIADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. 1. Conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista é aplicável para o adquirente investidor de imóveis, quando tiver agido de boa-fé e restar demonstrada a sua vulnerabilidade, como na hipótese, mostrando-se cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, tal como concluiu o Juízo de origem. 2.* ***Em se tratando a distribuição do ônus da prova de regra de instrução, e não de julgamento, forçoso que a inversão ocorra antes da fase intrutória, permitindo a ciência prévia das partes acerca dos encargos probatórios que terão que assumir.*** *RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50747215620228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 25-08-2022)*

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1.* ***A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é regra de instrução, e de julgamento, de modo que a decisão judicial que a determina deve (a) ocorrer antes da etapa instrutória, (b) ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.*** *2. Caso concreto em que se verifica presente a segunda situação antes referida, na medida em que, após convertido o feito em julgamento, foram as partes intimadas para manifestar o que entendessem de direito. Agravo de instrumento desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 70085613412, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 25-07-2022)*

No mérito, pretende a parte autora a condenação da requerida ao fornecimento do fármaco Dupilumabe 600mg, na primeira dose e, posteriormente, Dupilumabe 300mg para aplicação quinzenal, por prazo indeterminado.

Conforme o atestado médico acostado no evento 1, OUT5 verifica-se que o requerente foi diagnosticado com dermatite atópica desde a infância, com lesões acometendo mais de 80% da pele e muito prurido:

SANTA CASA

ATESTADO MÉDICO

Porto Alegre, 24 de novembro de 2021.

SERVIÇO DE AMBULATÓRIO

Atesto, para os devidos fins, que:

O sr(a) GABRIEL RHEINHEIMER tem dermatite atópica grave desde a infância com lesões acometendo mais de 80% da pele e muito prurido. Paciente já tentou diversos tratamentos

tópicos com hidratantes e com corticóides tópicos sem melhora. Devido a extensão das lesões e prurido importante iniciamos Metotrexato 15mg por semana e o paciente não teve

nenhuma melhora. Sendo assim associamos naltrexona para controle do prurido e o paciente também não respondeu ao tratamento. Sendo assim, como o paciente permanece com

acometimento muito extenso e muito prurido, solicito a liberação do medicamento Dupilumabe 300mg.

O paciente tem 65 Kg e deve fazer aplicação de dose de ataque de 600mg subcutâneo seguidos de 300mg a cada duas semanas.

Dr. RODRIGO PEREIRA DUQUIA (CRM 25284)

O laudo acostado no evento 45, LAUDO2 corrobora que o autor já se submeteu a outros tratamentos com outros fármacos, mas que não obteve a melhoria esperada, motivo pelo qual foi indicado o uso do Dupilumabe, com a primeira dose de 600mg e as seguintes de 300mg:

CREMERS
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AUTARQUIA FEDERAL

PACIENTE

GABRIEL RHEINHEIMER CPF: 009.490.100-73

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, a pedido do interessado, que GABRIEL RHEINHEIMER, portador do RG 1123192021 foi submetido à

consulta médica em 15/12/2022.

O paciente acima tem atopia grave, já usou diversos anti histamínicos, cremes hidratantes sem resposta, corticóide sistêmico e tópico.

Por não ser um respondedor ao tratamento tópico iniciamos Metotrexato em dose alta e a melhora foi muito discreta. Optei por não utilizar a

fototerapia pois o paciente é jovem, 24 anos, e a fototerapia no médio e longo prazo leva ao surgimento de câncer de pele. Sendo assim,

julgo não ser uma opção adequada o uso da fototerapia cronicamente em pacientes jovens. Da mesma forma optei por não usar

ciclosporina pelos seus efeitos colaterais no longo prazo como hipertensão arterial, hiperplasia gengival, maior risco de infecções

sistêmicas, imunossupressão e risco de câncer de pele.

Sendo assim, entendo que o perfil de segurança do dupixent é melhor do que as demais terapêuticas que temos no momento.

15 de Dezembro de 2022

RODRIGO PEREIRA DUQUIA CRM-RS: 25284

Dermatologia (RQE: 16938). Clínica Médica (RQE: 16290)

Endereço Comercial: AV INDEPENDÊNCIA 172 /902., CENTRO, PORTO ALEGRE - RS

A parte ré, por sua vez, defende que o tratamento pleiteado é excluído da cobertura do plano de saúde pois não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e não se enquadraria nas diretrizes de utilização (DUT), consoante a negativa do evento 1, OUT6:

SEGUROS Unimed

São Paulo, 09 de Dezembro de 2021

Sr(a).
GABRIEL RHEINHEIMER
Código de identificação: 9941355515127008

Ref.: Formalização de negativa referente à autorização para realização de procedimento e/ou serviço – Resolução Normativa 395/2016

A Seguros Unimed agradece o envio da sua solicitação para consulta de cobertura referente a um procedimento médico-hospitalar. Nossas equipes de atendimento ao cliente prontamente consultaram todas as condições previstas em seu contrato de seguro-saúde, além da regulamentação vigente na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Após uma análise cuidadosa, informamos que o procedimento não está aderente às condições contratadas junto à Seguradora. Confira o motivo

Procedimento não se enquadra nas diretrizes de utilização - DUT

Procedimento não atende as Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos e eventos da saúde, da ANS (Resolução Normativa regulamentada pela RN nº 465/2021, da ANS - ANEXO II DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO.

Nº do pedido: 63139144
Procedimento Negado: 99999927 MEDICAMENTO GENÉRICO

É importante esclarecer que abrimos a possibilidade de reanálise da sua solicitação de cobertura assistencial, pois sabemos o valor da sua saúde. Para isso, basta acessar o site da Seguros Unimed e clicar no link da Ouvidoria, opção 'Reanálise – Seguros Saúde'. É importante que você informe o número do protocolo de atendimento anterior, no campo indicado, e que faça o pedido no prazo de até 24horas, contadas a partir da data de envio deste comunicado.

Reafirmamos o nosso compromisso em cuidar da sua saúde e em garantir atendimentos de qualidade, em todo o país. Em caso de dúvidas, nossas equipes permanecem à disposição pelos canais:

Super APP Seguros Unimed

Central de Relacionamento: 0800 016 6633 (atendimento nacional - 24 horas)

Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611

Ouvidoria: 0800 0012565 (atendimento nacional – de segunda a sexta – das 9h às 18h) ou pelo site.

Fale Conosco

Atenciosamente,

Dr. Eugenio Sofia Neto
Regulação Médica
Unimed Seguros Saúde S/A - CNPJ/MF: 04.487.255/0001-81
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 366 - Cerqueira César - CEP: 01410-901 - São Paulo – SP
Atendimento Nacional: 0800 016 6633
Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611
Ouvidoria: acesse www.segurosunimed.com.br/ouvidoria ou ligue 0800 001 2565

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o rol da ANS é taxativo, desobrigando as operadoras de saúde a cobrir tratamentos não previstos na referida lista. Todavia, em algumas hipóteses, o tribunal superior entende que os planos devem custear procedimentos não previstos na lista, **desde que a parte interessada demonstre que a terapia esteja recomendada pelo médico assistente, não exista substituto terapêutico no rol e que comprove a regulamentação da medicação**.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

*1. **Conforme entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas***

excepcionalidades verificadas, através de critérios técnicos, no caso concreto. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.918.404/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, esta Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo.
*1.1. **Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS**.*
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem seguindo a orientação do STJ, conforme os precedentes:

*APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA DA DOENÇA DE BEHÇET. MEDICAMENTO INFLIXIMABE (REMICADE). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE TAXATIVO. DUT RELATIVIZADA SOB FUNDAMENTO RELEVANTE. DEVER DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1) Nas ações como a presente devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal. 2) Embora atualmente não haja uma pacificação na jurisprudência, vez que a Terceira Turma da Corte Superior adota posição de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, neste momento, após estudos da legislação e casos, esta Câmara conclui por rever posicionamento e alinhar os julgados ao entendimento sufragado no REsp 1.733.013/PR - Rol da ANS taxativo -, sobretudo considerando que o referido rol da autarquia regulamentadora não visa privilegiar nenhuma das partes, mas apenas harmonizar a relação contratual com substrato em diretrizes técnicas relevante. 3) **No julgamento do REsp 1.733.013, balizador do novel entendimento, restou expressamente consignado que, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, com a adotação do entendimento do Rol Taxativo da ANS não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o julgador, amparado de informações técnicas relevantes, submetidas ao contraditório, em decisão racionalmente fundamentada, venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica).** 4) Caso dos autos em que, além de existir previsão da Terapia Imunobiológica Endovenosa ou Subcutânea, mediante o medicamento INFLIXIMABE, no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, restou devidamente atestado a necessidade de utilização do produto farmacológico prescrito, de uso ambulatorial ou hospitalar. 5) Configurado caso de exceção à regra descrita no julgado REsp 1.733.013, vez que o quadro clínico da autora se traduz em situação pontual, que diante das informações técnicas relevantes contidas nos autos, impõe o fornecimento da cobertura do fármaco postulado, por ser imprescindível o tratamento em questão e estar baseada em evidência (clínica). 6) A recusa injustificada, que configura comportamento abusivo, capaz de ensejar a obrigação de reparar danos de ordem moral, consiste naquela negativa de cobertura de tratamento legal, a que a operadora do plano de saúde está contratualmente obrigada a garantir. 7) No caso dos autos, a negativa de cobertura foi fundada na DUT de utilização do medicamento, a qual é elaborada pela agência reguladora dos planos de saúde, razão pela qual não pode ser considerada infundada e nem mesmo ilegítima, não sendo passível, assim, de indenização por danos morais. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível, Nº 50000691320188210015, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 05-08-2022)*

No caso dos autos, além dos atestados médicos indicarem a necessidade de tratamento com o medicamento Dupilumabe, também referem que já foram tentados diversos tratamentos com hidratantes e corticóides tópicos, sem que houvesse melhora significativa.

Ainda, de acordo com a Nota Técnica nº 113411 emitida pelo DMJ/TJRS, o medicamento possuí registro na ANVISA e evidências científicas, sendo apresentada conclusão favorável (evento 52, NOTATEC1):

Conclusão

Tecnologia: DUPILUMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Considerando as informações constantes nos laudos médicos, de patologia refratária e da tentativa de múltiplos tratamentos prévios sem resposta satisfatória;
Considerando a evidência na literatura de benefício no controle das lesões, melhora dos sintomas e da qualidade de vida;
Conclui-se que há elementos técnicos que sustentam a indicação do tratamento postulado.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Assim, não há dúvidas sobre a indispensabilidade da medicação indicada, a fim de tratar a enfermidade do segurado, apesar do tratamento não constar no rol da ANS.

Ainda, em que pese a parte ré defender que o contrato entabulado entre as partes dispõe que estariam excluídas da cobertura o que não constasse no referido rol, impositivo observar que o art. 47 do CDC determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Da mesma forma, o art. 51, IV, §1°, II, da legislação consumerista também dispõe que são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem, bem como restrinjam direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato.

Nesse sentido as disposições:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

Sobre o tema, Karyna Rocha Mendes[1], Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela ESMP de São Paulo, assevera que:

(...)

Com efeito, nos contratos de prestação de serviço de saúde, como já vimos, as cláusulas que infrinjam os princípios trazidos do Código de Defesa do Consumidor devem ser consideradas abusivas e, consequentemente, desconsideradas do pacto contratual. Nos contratos firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98, somente se aplicavam as normas trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação anterior especial aos seguros – num verdadeiro diálogo de fontes.

Pelo Código de Defesa do Consumidor temos a aplicação de cláusulas gerais de boa-fé, transparência, informação, normas que buscam o equilíbrio contratual com a proteção da parte vulnerável na relação, o consumidor. O que a Lei nº 9.656/98 fez foi consolidar o que já era considerado abusivo. O espírito do intérprete deve ser guiado pelo art. 7º, do CDC, que autoriza a aplicação de lei e tratados que visem dar ao consumidor maior proteção.

Ademais, urge destacar que os planos de saúde podem estabelecer para quais doenças haverá a previsão de cobertura, não sendo possível, todavia, limitar o tratamento a ser prescrito pelo médico, ainda que esse não possua previsão no Rol da ANS, o qual é apenas uma referência básica de cobertura, consoante dispõe o §12 do art. 10 da Lei n° 9.656/98, incluído pela Lei n° 14.454/2022, não sendo, portanto, taxativo:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***

Portanto, impositiva a procedência da demanda para determinar à parte ré ao fornecimento do medicamento Dupilumabe 600mg na primeira dose e, posteriormente, Dupilumabe 300mg, para aplicação quinzenal (600mg seguidos de 300mg a cada 2 semanas), enquanto houver prescrição do médico dermatologista, mediante a apresentação de atestado médico semestral.

Isso posto, fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo **PROCEDENTE** a ação ajuizada por **GABRIEL RHEINHEIMER** em desfavor de **UNIMED SEGUROS SAUDE S/A** para condenar ao demandado ao fornecimento do medicamento Dupilumabe 600mg na primeira dose e, posteriormente, Dupilumabe 300mg, para aplicação quinzenal (600mg seguidos de 300mg a cada 2 semanas), enquanto houver prescrição do médico dermatologista, mediante a apresentação de atestado médico semestral.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em favor do procurador da autora que arbitro em 15% sobre o valor da causa, considerando os ditames do artigo 85, § 2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, promova-se a baixa dos autos.

Sentença publicada e registrada eletronicamente, ficando as partes intimadas.

Documento assinado eletronicamente por **VANESSA LILIAN DA LUZ, Juíza de Direito**, em 1/6/2023, às 13:6:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10039252010v18** e o código CRC **957d3169**.

---

1. Curso de Direito da Saúde, 1ª ed., Editora Saraiva, 2013, p. 635 ↩